

0017776-33.2018.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Fernanda Oliveira Silva

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... um ano e meio. Foram registrados outros furtos anteriores, mas não se recorda de furtos posteriores aos fatos narrados no presente. Foram tomadas medidas para retirar os bens que remanesceram no local. Os furtos ocorriam pois haviam tirado a equipe de segurança do local, uma vez que não havia bens de relevante valor, apenas sucatas. Recuperou alguns dos bens subtraídos anteriormente através ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

6ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0017776-33.2018.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0017776-33.2018.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 2177/2018 -

11º Distrito Policial - Santo Amaro, 81/2018 - 11º Distrito Policial - Santo Amaro

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANTAS LACERDA SILVA e outros

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Oliveira Silva

Vistos.

DANTAS LACERDA SILVA, ALEXANDRE MENDES LACERDA e EDILSON EDUARDO DA SILVA foram denunciados porque, no dia 1º de março de 2018, por volta das 19:30 horas, na Rua Coronel Jaime Bueno de Camargo nº 10, Parque Campo Grande, nesta cidade e Comarca, agindo previamente ajustados, com identidade de desígnios e propósitos e mediante rompimento de obstáculo, teriam subtraído, para proveito de todos, duzentas sucatas metálicas, avaliadas em R\$ 1.000,00, uma carcaça de caminhão, avaliada em R\$ 10.000,00, e duas cabides elétricas, avaliadas em R\$ 2.000,00 (fls. 48), pertencentes à empresa IFER Estamparia e Ferramentaria Ltda.

A denúncia foi recebida em 20 de março de 2018 (fls. 191/192).

Os réus Dantas e Edilson constituíram defensores (fls. 164 - Dantas; 205 - Edilson) e, pessoalmente citados (fls. 308 - Alexandre; fls. 296/301 - Dantas e Edilson), apresentaram respostas à acusação (fls. 245/247 - Dantas; fls. 248/249 e 339 - Alexandre; fls. 355/363 - Edilson).

Durante a instrução foram ouvidas a vítima Marcos Ioni Fernandez, as testemunhas Francisco das Chagas Oliveira da Silva e Leonardo Candido dos Santos e, ao final, os réus Dantas e Edilson foram interrogados. A Defesa do acusado Dantas desistiu das oitivas das testemunhas Isaías Lacerda da Silva, Andressa Santana da Silva e Ilmara Santana Silva, requerendo a substituição por declarações. Decretada a revelia do réu Alexandre (fls. 435/437 e 522/523).

Superada a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, em debates, o Ministério Público postulou a condenação dos réus como incursos no artigo 155, parágrafo 4º, incisos I e IV, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, o reconhecimento dos maus antecedentes do réu Edilson, reincidência do réu Dantas, reconhecimento da forma tentada do delito e fixação de regime fechado aos réus Dantas e Edilson (fls. 550/556).

A Defesa de Edilson requereu a absolvição do acusado nos termos dos incisos III, VI e VII do CPP e, subsidiariamente, a desclassificação do delito imputado na denúncia para o crime de furto privilegiado, estampado no parágrafo 2º do artigo 155 do Código Penal, na modalidade tentada. Ainda, em caso de condenação, seja fixada pena no mínimo legal, afastadas agravantes e causas de aumento de pena, reconhecida a confissão espontânea e causas de diminuição de pena, a negligência da vítima, fixado regime aberto e substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direito (fls. 524/540).

A Defesa de Dantas e Alexandre requereu a absolvição dos acusados por insuficiência de provas e, em caso de condenação, o afastamento das qualificadoras referente ao rompimento de obstáculo e concurso de agentes e fixação da pena no mínimo legal (fls. 579/586).

É o relatório.

Em virtude da remoção da r. Magistrada que concluiu a instrução processual, passo ao julgamento do feito.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é PROCEDENTE EM PARTE.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 05 e 79), boletim de ocorrência (fls. 55/57 e 76/78), auto de exibição, apreensão e avaliação (fls. 58/59 e 95/96), auto de entrega (fls. 60/61 e 97/98), fotocópia de CRLV (fls. 62) e prova oral.

A autoria é certa.

O representante da vítima, Marcos Ioni Fernandez narrou que eram rotineiros os furtos no local. Tratava-se de um terreno de uma empresa que havia sido movido, que estava desativada, mas havia sucatas, caçambas de caminhões, dentre outros objetos, no interior do imóvel. Ao que se recorda, os vizinhos acionaram a polícia militar e noticiaram um furto em andamento; os acusados foram presos em flagrante delito e localizada uma caminhonete carregada de sucata e partes de caminhões. Não acompanhou as diligências. Foram devolvidos todos os itens apreendidos, mas não soube precisar se outros bens foram subtraídos ou se todos, de fato, foram devolvidos uma vez que era um local desativado e os furtos eram rotineiros. É filho do fundador da empresa e frequentava o local com frequência. Na data dos fatos não havia moradores de rua ou usuários de entorpecentes pelo local, uma vez que mantinham vigilância; os furtos eram rotineiros, as pessoas ingressavam no local, danificavam o cadeado e subtraíam objetos; os vizinhos avisavam a polícia militar e tinha também um segurança na rua. Algumas vezes o cadeado foi danificado, mas o local não ficava aberto, inclusive vedou todas as janelas com blocos para dificultar e o local era mantido fechado. Não se recordou se foi até o local na data dos fatos ou no dia seguinte; foi comunicado sobre os fatos no final da tarde. Na data dos fatos, a empresa estava desativada há, aproximadamente, um ano e meio. Foram registrados outros furtos anteriores, mas não se recorda de furtos posteriores aos fatos narrados no presente. Foram tomadas medidas para retirar os bens que remanesceram no local. Os furtos ocorriam pois haviam tirado a equipe de segurança do local, uma vez que não havia bens de relevante valor, apenas sucatas. Recuperou alguns dos bens subtraídos anteriormente através da autoridade policial. Não soube informar se os réus estavam envolvidos em outros furtos no local. Não soube precisar quantos dias antes dos fatos teria comparecido ao galpão, mas

passava com frequência pelo local, que inclusive era seu caminho para o trabalho, então conferia o portão, cadeado e se havia alguma movimentação no local. A empresa está, atualmente, em recuperação judicial e o imóvel está sendo usado para quitação de dívidas aos credores e, desde então, não fiscaliza mais o local. Próximo ao galpão existe uma comunidade. Soube por terceiros que a situação do imóvel não está boa (gravação audiovisual de fls. 522/523).

A testemunha Francisco das Chagas Oliveira da Silva, policial militar, percorreu que foi acionado via COPOM que irradiou um crime de furto, o proprietário estava pelo local; deslocou-se até o local, um galpão cheio de sucatas de caminhão, e visualizou os réus, dentre outros indivíduos que conseguiram fugir. Os réus haviam separado alguns objetos e, na rua de trás do galpão, havia um veículo carregado com ferros e ferramentas pertencentes ao estabelecimento. Indagados, os réus afirmaram que estariam subtraindo objetos do local há certo tempo para vender. Constatou buracos nas cercas e que o cadeado do portão da frente estava danificado, os réus admitiram terem sido responsáveis pelos danos. Não havia ninguém no veículo, os réus informaram onde estava estacionado. Não soube precisar se os réus acessaram o interior do imóvel pelo buraco do portão ou se danificaram o cadeado, uma vez que, ao chegar ao local, os réus já estavam no interior do galpão. Visualizou outras pessoas no local, contudo, evadiram-se; não soube precisar quantos. Não visualizou moradores de rua pelo local. Visualizou o cadeado da porta principal danificado; o cadeado estava no chão e o portão aberto, por onde os réus entraram com um caminhão; o caminhão, salvo engano, pertencia ao pai de um dos acusados. O caminhão estava dentro do galpão, carregado com peças e sucatas de caminhões (gravação audiovisual de fls. 435/437).

No mesmo sentido o testemunho da policial militar Leonardo Candido dos Santos. Acrescentou que visualizou os acusados recolhendo objetos e colocando em um caminhão, que estava dentro do galpão. O caminhão pertencia ao pai de um dos acusados. Outros objetos estavam separados no local. Verificou o cadeado do portão principal danificado. Os fatos se deram após horário comercial, não soube informar acerca de possível funcionamento do estabelecimento; não localizou seguranças no imóvel. Os réus admitiram terem danificado o cadeado para acessar o interior do galpão. Visualizou um indivíduo se evadir com a chegada da equipe. Não se recordou qual dos acusados admitiu a prática delitiva. O portão principal era o único acesso ao interior do galpão. Não realizou outros patrulhamentos pelo local. Além do caminhão no interior do galpão, do lado de fora, foi localizado outro veículo que os réus admitiram ser de um deles. Os veículos ostentavam placas originais (gravação audiovisual de fls. 435/437).

O réu Dantas permaneceu em silêncio (gravação audiovisual de fls. 522/523).

O réu Edilson disse que, na época dos fatos, trabalhava com carreta e reciclagem. Afirmou que coletores de reciclagem noticiaram que um galpão estava sendo demolido e as pessoas estariam recolhendo materiais. Foram até o local, o portão estava aberto, chegou um terceiro com um caminhão para carregar. Não localizaram nada mais de interesse comercial, apenas a carcaça de um caminhão, contudo, o valor atribuído pelos policiais não condiz com a realidade. Conhece o corréu Dantas, mas não conhecia Alexandre. Pessoas comentavam que o local era abandonado; o galpão tinha paredes e muros derrubados, sem partes do teto, muito lixo e entulho, então acreditou que realmente seria demolido, razão pela qual entrou para coletar reciclagem. Como não localizaram nada de interesse comercial, decidiram levar a carcaça de um caminhão para venderem, momento em que os policiais chegaram. O portão estava aberto e existiam buracos nas paredes que permitiam acessar o galpão, inclusive moradores de rua pernoitavam pelo local. Foi até o galpão sozinho com seu carro, estacionou na rua, não colocou objetos no interior do veículo; os demais foram com seus carros e alguns a pé. Estava ajudando a carregar a carcaça em um caminhão que pertencia ao corréu Alexandre. O terceiro que indicou o local era conhecido como "Xandi". Não trabalha mais com reciclagem. Foi preso, processado e condenado no ano de 1990. Comprou um caminhão para trabalhar com sucatas, mas vendeu depois do ocorrido. Negou que tenham danificado o cadeado do portão para acessar o interior do galpão. Foi o último a chegar, os demais já estavam no interior do galpão com o caminhão. Foram surpreendidos pelos policiais enquanto

carregavam o caminhão. Não conhecia os policiais responsáveis pela operação (gravação audiovisual de fls. 522/523).

Nesta toada, valorada a prova oral amealhada, nenhuma dúvida há que os réus tentaram praticar o crime de furto que lhes foi imputado. Os réus foram detidos no local dos fatos na posse dos bens que pretendiam subtrair, que foram localizados no caminhão que utilizariam para o transporte, bem como diversos outros bens separados para serem carregados no referido veículo, e apenas não consumaram o delito porque foram impedidos pelos policiais militares.

A versão do réu Edilson não convence e não encontra amparo no conjunto probatório, bem como a Defesa não produziu qualquer prova que infirmasse a certeza da autoria do crime de furto, de modo que não se desincumbiu do ônus probatório insculpido no artigo 156 do CPP.

Em atenção à tese defensiva, não há que se falar em atipicidade da conduta ou por erro quanto a elementar do tipo (coisa alheia) por subtração de coisa abandonada, uma vez que os objetos estavam armazenados no interior de um galpão pertencente à IFER Estamparia e Ferramentaria Ltda, o representante da vítima reconheceu os objetos, não sendo possível concluir o abandono e a dinâmica dos fatos - notadamente o ingresso no interior do galpão com ferramentas e um caminhão, que estava carregado com objetos pertencentes à vítima, comprova, de forma inequívoca, o dolo dos réus na produção do resultado de subtrair coisa alheia móvel.

No mais, de rigor o reconhecimento das qualificadoras prevista no artigo 155, parágrafo 4º, incisos I (rompimento de obstáculo) e IV (concurso de pessoas), do Código Penal, porquanto a prova produzida comprovou a participação dos três acusados na empreitada criminosa, bem como que os réus danificaram a cerca e o cadeado do portão para acessarem o interior do imóvel e executarem seu intento.

Neste ponto, registro que a qualificadora de rompimento de obstáculo pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pelos testemunhos harmônicos e seguros das testemunhas policiais militares, em consonância com as provas produzidas nos autos e não vislumbro razão para que os agentes públicos intencionasse prejudicar os réus.

Com efeito, não há que se falar em reconhecimento de furto privilegiado, nos termos do artigo 155, parágrafo 2º, dado que o valor da res (avaliados às fls. 58/59 e 95/96), que impedem a aplicação do benefício.

Por fim, registro que a modalidade tentada de crime (Código Penal, artigo 14, inciso II) está configurada. Os réus percorreram considerável parte do iter criminis, certo que ingressaram no interior do estabelecimento, separaram e carregaram diversos bens, e somente não obtiveram a posse mansa e pacífica da res furtiva, pois detidos pelos policiais militares. Caso assim não o fosse, teriam consumado o delito.

Assim, provada autoria e materialidade, ausentes excludentes de ilicitude e culpabilidade, necessária a responsabilização penal dos réus.

Passo a dosimetria da pena.

Réu Dantas Lacerda Silva

Na primeira fase, diante do reconhecimento de duas qualificadoras, tomo uma delas (rompimento de obstáculo) como circunstância judicial negativa, razão pela qual exaspero a pena-base em 1/8 e fixo a reprimenda em 02 anos e 03 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa.

Na segunda fase, o réu é reincidente em crimes contra o patrimônio (fls. 505/510), razão pela qual agravo a reprimenda em 1/6 e fixo a pena intermediária em 02 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão e pagamento de 12 dias-multa.

Na terceira fase, presente a atenuante prevista no inciso II do artigo 14 do Código Penal, e observado o iter criminis percorrido, conforme exposto na fundamentação, reduzo a pena em 1/2 e torno a pena definitiva em 01 ano, 03 meses e 22 dias de reclusão e pagamento de 06 dias multa.

No que tange ao regime de cumprimento da pena, não obstante a reincidência do réu, fixo o regime inicial semiaberto.

Réu Alexandre Mendes Lacerda

Na primeira fase, diante do reconhecimento de duas qualificadoras, tomo uma delas (rompimento de obstáculo) como circunstância judicial negativa, razão pela qual

exaspero a pena-base em 1/8 e fixo a reprimenda em 02 anos e 03 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, mantenho a pena dimensionada na fase anterior - 02 anos e 03 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa.

Na terceira fase, presente a atenuante prevista no inciso II do artigo 14 do Código Penal, e observado o iter criminis percorrido, conforme exposto na fundamentação, reduzo a pena em 1/2 e torno a pena definitiva em 01 ano, 01 meses e 15 dias de reclusão e pagamento de 05 dias multa.

Fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena.

Réu Edilson Eduardo da Silva

Na primeira fase, diante do reconhecimento de duas qualificadoras, tomo uma delas (rompimento de obstáculo) como circunstância judicial negativa, ainda, verifico que o réu ostenta antecedentes criminais (fls. 511/521), razão pela qual exaspero a pena-base em 1/4 e fixo a reprimenda em 02 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, mantenho a pena dimensionada na fase anterior - 02 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa.

Na terceira fase, presente a atenuante prevista no inciso II do artigo 14 do Código Penal, e observado o iter criminis percorrido, conforme exposto na fundamentação, reduzo a pena em 1/2 e torno a pena definitiva em 01 ano e 03 meses de reclusão e pagamento de 06 dias multa.

Fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena.

Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo, para ambos os réus, a pena privativa de liberdade aplicada ao réu por pena restritiva de direito consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo período da pena privativa de liberdade aplicada, em entidade assistencial designada pelo Juízo da Execução e prestação pecuniária de 01 salário mínimo.

Ausentes informações acerca da capacidade econômica dos réus, fixo cada dia multa no valor unitário mínimo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão acusatória e CONDENO os réus:

(i) DANTAS LACERDA SILVA VERÍSSIMO como incurso nas sanções do artigo 155, parágrafo 4º, incisos I e IV, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, a pena de 01 ano, 03 meses e 22 dias de reclusão, a ser resgatada no regime semiaberto, e pagamento de 06 dias-multa (valor unitário mínimo). Substituo a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo período da pena privativa de liberdade aplicada, em entidade assistencial designada pelo Juízo da Execução e prestação pecuniária de 01 salário mínimo.

(ii) ALEXANDRE MENDES LACERDA VERÍSSIMO como incurso nas sanções do artigo 155, parágrafo 4º, incisos I e IV, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, a pena de 01 ano, 01 meses e 15 dias de reclusão, a ser resgatada no regime aberto, e pagamento de 05 dias-multa (valor unitário mínimo). Substituo a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo período da pena privativa de liberdade aplicada, em entidade assistencial designada pelo Juízo da Execução e prestação pecuniária de 01 salário mínimo.

(iii) EDILSON EDUARDO DA SILVA como incurso nas sanções do artigo 155, parágrafo 4º, incisos I e IV, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, a pena de 01 ano e 03 meses de reclusão, a ser resgatada no regime aberto, e pagamento de 06 dias-multa (valor unitário mínimo). Substituo a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo período da pena privativa de liberdade aplicada, em entidade assistencial designada pelo Juízo da Execução e prestação pecuniária de 01 salário mínimo.

Custas na forma da lei.

Transitado em julgado, expeçam-se ofícios de praxe.

P. I. C.

São Paulo, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À  
MARGEM DIREITA